

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3019/2536

นาง จินดา แนนอน
บริษัท ดุสิต สิ่ง ทอ จำกัด ฯลฯ

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2, มาตรา ข้อ 46

เมื่อข้อบังคับเรื่องเงินบำเหน็จ ค่าชดเชย และเงินทดแทนของนายจ้างกำหนดให้จ่ายเงินบำเหน็จและค่าชดเชยแก่ลูกจ้างตามจำนวนปีทำงานของลูกจ้าง ประกอบกับจำนวนค่าชดเชยที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามข้อบังคับดังกล่าวก็เป็นไปตามอัตราค่าชดเชยในข้อ 46 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ทั้งนายจ้างได้จ่ายค่าชดเชยและเงินบำเหน็จให้แก่ลูกจ้างสูงกว่าอัตราค่าชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงานด้วย ข้อบังคับของนายจ้างดังกล่าวจึงมีผลใช้บังคับได้ ถือว่าเป็นการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแล้ว

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเพราะเหตุเกษียณอายุ โจทก์ทั้งสองมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน แต่จำเลยไม่ยอมจ่ายให้ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 48,660 บาท โจทก์ที่ 2 จำนวน 27,570 บาท

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การว่า โจทก์ทั้งสองได้รับค่าชดเชยและเงินบำเหน็จไปครบถ้วนแล้ว โดยโจทก์ที่ 1 ได้รับค่าชดเชย 52,860 บาท และเงินบำเหน็จ 226,417 บาท ส่วนโจทก์ที่ 2 ได้รับค่าชดเชย 27,570 บาท และเงินบำเหน็จ 37,964 บาท จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามฟ้องอีก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ปัญหาแรกว่า เงินจำนวนที่จำเลยจ่ายให้แก่โจทก์ทั้งสองรับไปตามเอกสารหมาย จ.ล.2 เป็นเพียงจำนวนเงินที่จำเลยกำหนดให้ หาได้มีค่าชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 46 รวมอยู่ด้วยไม่ เพราะถ้าจำเลยนำค่าชดเชยมารวมจ่ายให้แก่โจทก์ทั้งสองจริง จะต้องจ่ายให้แก่โจทก์ที่ 1 มากกว่า 279,277 บาท และจะต้องจ่ายให้แก่โจทก์ที่ 2 มากกว่า 65,264 บาท เห็นว่าตามระเบียบและข้อบังคับสำหรับลูกจ้างของจำเลยเอกสารหมาย จ.ล.1 หมวดที่ 11 ข้อ 29.2 ระบุว่า "ลูกจ้างซึ่งมีอายุงานครบ 10 เศษ 1 ส่วน 2 ปี ขึ้นไป ให้คิดบำเหน็จและค่าชดเชยตามข้อบังคับเรื่องเงินบำเหน็จค่าชดเชย และเงินทดแทน ข้อ 1(2) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2526" คือตามเอกสารหมาย จ.ล.2 ซึ่งข้อ 1(2) ระบุว่า "อัตราค่าชดเชยสำหรับลูกจ้างที่ให้ ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากงานโดยมิได้กระทำผิดตามข้อ 47 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน และเงินบำเหน็จสำหรับลูกจ้างที่ครบเกษียณอายุตามข้อ 5 ของระเบียบและข้อบังคับสำหรับพนักงาน คณงานและกรรมกร ซึ่งบริษัทประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้ กำหนดขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46 ฯลฯ มีรายละเอียดดังนี้ จำนวนปีทำงาน ฯลฯ ตั้งแต่ 20 เศษ 1 ส่วน 2 ปีขึ้นไป แต่

ไม่ครบ 21 เศษ 1 ส่วน 2 ปี อัตราค่าชดเชยและเงินบำเหน็จ 22 เศษ 1 ส่วน 10 ปี
เท่าของเงินเดือน สำหรับพนักงานและคนงานที่ทำงานครบ 21 เศษ 1 ส่วน 2 ปี ขึ้น
ไป บริษัทจะเพิ่มเงินบำเหน็จให้อีกทุกปีปีละ 1 เศษ 6 ส่วน 10 ปี ของเงินเดือน"
โจทก์ที่ 1 ทำงานรวมทั้งสิ้น 27 ปี 4 เดือน เมื่อคิดคำนวณตามระเบียบและข้อบังคับ
สำหรับลูกจ้าง ของจำเลยเอกสารหมาย จ.ล.1 และข้อบังคับเรื่องเงินบำเหน็จ ค่า
ชดเชย และเงินทดแทน เอกสารหมาย จ.ล.2 แล้วจำนวนปีทำงานของโจทก์ที่ 1
ตั้งแต่ 20 เศษ 1 ส่วน 2 ขึ้นไปแต่ไม่ครบ 21 เศษ 1 ส่วน 2 ปี อัตราค่าชดเชยและ
เงินบำเหน็จ 22 เศษ 1 ส่วน 10 เท่าของเงินเดือน เงินเดือนของโจทก์ที่ 1 ซึ่งเมื่อ
คำนวณรวมค่าตำแหน่งและค่าครองชีพด้วยเป็นเงิน 8,810 บาททำงาน 21 ปี เท่ากับ
 $22.1 \times 8,810$ เป็นเงิน 194,701 บาท ที่เหลืออีก 6 ปี เพิ่มบำเหน็จให้อีกปีละ 1 เศษ
6 ส่วน 10 ของเงินเดือนเท่ากับ $1.6 \times 8,800 \times 6$ เป็นเงิน 84,576 บาท เมื่อนำ
จำนวนเงินทั้งสองยอดมารวมกันเป็นเงิน 279,277 บาท ตรงตามจำนวนเงินที่จำเลย
ได้จ่ายให้โจทก์ที่ 1 รับไปตามบัญชีเงินบำเหน็จและค่าชดเชยเอกสารหมาย จ.ล.3
ส่วนของโจทก์ที่ 2 เมื่อคิดคำนวณตามระเบียบและข้อบังคับสำหรับลูกจ้างของจำเลย
เอกสารหมาย จ.ล.1 และข้อบังคับเรื่องเงินบำเหน็จ ค่าชดเชย และเงินทดแทน เอก
สารหมาย จ.ล.2 แล้ว ก็ตรงตามจำนวนเงินที่จำเลยได้จ่ายให้โจทก์ที่ 2 รับไปตามบัญชี
เงินบำเหน็จและค่าชดเชย เอกสารหมาย จ.ล.3 เช่นกันหาใช่จะต้องจ่ายให้แก่โจทก์
ทั้งสองมากไปกว่านี้ไม่ ประกอบกับจำนวนค่าชดเชยที่จำเลยจ่ายให้โจทก์ทั้งสองราย
ละเอียดตามบัญชีเงินบำเหน็จและค่าชดเชยเอกสารหมาย จ.ล.3 นั้น ก็เป็นไปตาม
อัตราค่าชดเชยตามข้อ 46 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครอง
แรงงาน ทั้งจำเลยได้จ่ายค่าชดเชยและเงินบำเหน็จให้แก่โจทก์ทั้งสองสูงกว่าอัตราค่า
ชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ด้วย ข้อบังคับ
ของจำเลยดังกล่าวเกี่ยวกับกรณีของโจทก์ทั้งสองนี้จึงมีผลใช้บังคับได้ ถือได้ว่า

เป็นการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแล้วโจทก์ทั้งสองจึงไม่มีสิทธิเรียกค่าชดเชยตาม
ฟ้องจากจำเลยอีก

พิพากษายืน

(ปรีชา ธนนันท์-ชลิต ประไพศาล-อัมพร ทองประยูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>